



COMUNE DI AGLIANO TERME

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.92/2024

OGGETTO:

MANOVRA TARIFFARIA 2025. INDIVIDUAZIONE SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2025. DETERMINAZIONE DEI COSTI E DEI MEZZI DI FINANZIAMENTO.

L'anno duemilaventiquattro addì cinque del mese di novembre alle ore diciassette e minuti trenta in Agliano Terme nella solita sala delle adunanze, si è riunita, in presenza, la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BIGLIA ing. MARCO - Sindaco	Sì
2. FACCIO ANDREA - Vice Sindaco	Sì
3. BOLOGNA FLAVIO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3

Assiste il Segretario Comunale reggente Avv. DE STEFANO FRANCESCA con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione.

Il sig. BIGLIA ing. MARCO in qualità di Sindaco assume la Presidenza.

Riscontrata la validità della seduta e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita i componenti della Giunta a discutere l'argomento di cui all'oggetto suindicato

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, stabilisce come il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincida con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione
- l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, il quale prevede che gli enti locali definiscono, non oltre la data di approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e definiscono con lo stesso atto le tariffe dei servizi medesimi;
- l'art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. 23 marzo 1998 n. 56 e dall'art. 54 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, testualmente recita: "1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo."
- la Legge 296/2006 che all'art. 1 c. 169 prevede: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Dato atto che l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25/07/2023 di modifica dell'iter di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026;

Rilevato che, ai sensi della norma sopra richiamata, nella determinazione dei costi di gestione devono essere rispettati i seguenti criteri:

- computo di tutte le spese per il personale comunque adibito, anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi e delle spese per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie;
- riparto dei costi comuni a più esercizi sulla base di percentuali individuate nella medesima deliberazione;

Visto inoltre l'art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36%, computando, a tal fine, i costi di gestione degli asili nido in misura pari al 50%;

Dato atto che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione dell'anno 2023 (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento), non risulta essere strutturalmente deficitario e, pertanto, non è soggetto all'obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;

Visto il decreto interministeriale 31 dicembre 1983, con il quale è stato approvato l'elenco dei servizi pubblici a domanda individuale;

Richiamata la delibera 14 settembre 2011, n. 80 della Corte dei conti Molise, secondo cui anche il trasporto scolastico, ancorché non ricompreso nell'elencazione di cui al citato D.M. 31 dicembre 1983 debba essere incluso tra i servizi a domanda individuale, nella considerazione che, per le sue caratteristiche, ben rientri in tale concetto;

Rilevato che questo Comune assicura i seguenti servizi a domanda individuale:

SERVIZI DOMANDA INDIVIDUALE		TOTALE RICAVI	TOTALE COSTI	DIFFERENZA A=ATTIVA P=PASSIVA	COPERTURA DEL COSTO %	DIFFERENZA MEDIA PER ABIT.
CODICE	DESCRIZIONE					
4	gestione impianti sportivi	17.750,00	14.284,71	A	3.465,29	100,00 %
6	servizi cimiteriali	14.900,00	16.000,00	P	1.100,00	93,13 %
7	Illuminazione votiva	3.800,00		A	3.800,00	100,00 %
	TOTALE GENERALE:	36.450,00	30.284,71	A	6.165,29	100,00%

e che gli introiti complessivi garantiscono una copertura stimata pari al 100 % come risulta dal seguente quadro riepilogativo:

Dato atto che i servizi mensa scolastica e trasporto scolastico sono assicurati dall'Unione dei Comuni "Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni"

Considerato che sono previsti proventi per sanzioni amministrative per violazione al codice della strada a titolo di trasferimento, in quanto il servizio di polizia locale vien svolto in forma associata con la Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni che trasferisce all'Ente la sola quota di provento libero (art.142 comma 12-bis);

Ritenuto di confermare per l'anno 2025 le quote di copertura tariffaria a carico dell'utenza nei termini già determinati per il 2024;

Verificato infatti che il costo dei servizi è ripartito tra l'amministrazione comunale e l'utenza secondo modalità influenzate dalle disponibilità di bilancio e dalle scelte di politica economico-sociale dell'ente locale;

Considerato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del D.Lgs. 267/00 compete alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta (non riservate espressamente al Consiglio Comunale) ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio di previsione;

Preso atto che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1 comma 738 della Legge di bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU (che viene completamente riscritta nei commi da 739 a 783) e della TASI, che viene abrogata. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

- con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07/07/2023 sono state individuate nuove fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU, applicate nella presente manovra tariffaria, cui all'allegato sub. A) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

- l'articolo 1, commi 816-847, L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha riformato la normativa riguardante TOSAP, COSAP, ICP e DPA, CIMP, Canone per l'occupazione delle strade, riunificandole in una sola forma di prelievo fiscale

Richiamata la propria precedente deliberazione n.81 del 14/11/2023 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE MANOVRA TARIFFARIA PER STESURA BILANCIO UNICO TRIENNALE 2024-2026. DETERMINAZIONI IN MERITO." con cui sono state confermate le tariffe, le aliquote di tributi e servizi comunali nella identica misura già stabilita per l'anno 2023, ad eccezione delle tariffe dell'Imposta di soggiorno;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 61/2021 del 16.09.2021 con la quale risultano approvate le nuove tariffe relative al Canone Unico Patrimoniale;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 51/2021 del 22.07.2021 con la quale viene fissata la nuova decorrenza dell'Imposta di soggiorno coincidente con il 01.08.2021;

Acquisito il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica amministrativa e contabile reso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147bis D.Lgs. 267/00 e art. 5 Reg. Controlli interni

Visti:

- il D.Lgs. 267/00
- lo Statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2025 le quote di copertura tariffaria a carico dell'utenza per i servizi pubblici a domanda individuale nei termini già determinati per il 2024;
2. di dare atto che questo ente, non trovandosi in situazione di deficiarietà, non è obbligato a rispettare la misura minima del 36% di copertura dei costi di gestione prevista dall'art. 243, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000;
3. di confermare, per quanto di competenza le tariffe, le aliquote d'imposta, le detrazioni e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nei termini in vigore nel 2024 e invitare il Consiglio Comunale ad esprimersi analogamente per quanto riguarda le aliquote IMU, le tariffe dell'Imposta di soggiorno e addizionale comunale IRPEF;
4. di approvare il seguente prospetto riepilogativo della manovra tariffaria per l'esercizio 2025 e i relativi allegati costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto, che sarà successivamente sottoposta al Consiglio Comunale quale documentazione integrativa della proposta di bilancio di previsione 2025-2027;

RIEPILOGO MANOVRA TARIFFARIA E FISCALE 2025	
Tipologia tributo e/o tariffa	Aliquota e/o tariffa 2025
IMU	vedi allegato
TARI	da approvarsi entro il 30/04/2025
Addizionale Irpef	0,70%
Imposta di soggiorno	vedi allegato
Canone occupazione spazi ed aree	vedi allegato
Canone concessione e autorizzazione o esposizione pubblicitaria	vedi allegato
Diritti segreteria U.T.	vedi allegato
Proventi servizi cimiteriali	vedi allegato
Gettoni Peso	costo unitario € 3,00
Produzione copie	A/4 € 0,25 - A/3 € 0,50
Illuminazione votiva	€ 19,70 punto luce esistente oltre IVA di legge con decorrenza 01/01/2023
	€ 54,72 ad allacciamento oltre IVA di legge con decorrenza 01/01/2024
Ossari cimiteriali	€ 500,00

5. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2025/2027, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000
6. di prevedere che la Giunta comunale con decisione motivata possa prevedere in casi specifici di non applicare alcune tariffe, purché si tenga conto contestualmente delle eventuali minori entrate in sede di variazione del Bilancio di previsione, laddove significative.

Il Sindaco
Firmato Digitalmente
BIGLIA ing. MARCO

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
DE STEFANO FRANCESCA

COMUNE DI AGLIANO TERME

Provincia di Asti

IMPOSTA DI SOGGIORNO TARIFFE 2025

APPROVATE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. _____ DEL _____

ATTIVITA' ALBERGHIERE ED EXTRA ALBERGHIERE		
<i>Fascia</i>	<i>Prezzo dell'unità abitativa per persona per notte di soggiorno</i>	<i>tariffe</i>
A	fino a 30 euro	€ 1,00/notte
B	superiore a 30 euro e fino a 300 euro	€ 2,00/notte
C	oltre 300 euro	€ 3,00/notte
D	campeggi -piazze, bungalow, mobile home	€ 1,50/notte